P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIMPONG RONALD Als KIMPONG**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/03 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KL Yos Sudarso Gg.Mushola Lk.VI Kel.Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kimpong Ronald Alias Kimpong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kimpong Ronald Alias Kimpong dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
  - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol kom nol enam) gram;
  - 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman atau diajtuhi pidana yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-56/L.2.26.3/Enz.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KIMPONG RONALD Als KIMPONG** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. KL Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis shabu secara ecer. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di Jl. KL Yos Sudarso

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gg.Musholla Lk.VI Kel. Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad bersama Kepling setempat berhasil mengamankan Terdakwa diteras rumah yang berada di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan. selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dari genggaman tangan terdakwa dan dari kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad melakukan penggeledahan didalam rumah dan diteras rumah Terdakwa yang didampingi Kepling setempat menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil dibawah pohon pisang yang ada didepan rumah Terdakwa dan dari jemuran yang ada diteras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah benar milik terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dian Als Birong dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) ji sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/I/POL-10009/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 637/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KIMPONG RONALD Als KIMPONG** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis shabu secara ecer. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, saksi Fachri Muhammad bersama Kepling setempat berhasil mengamankan Terdakwa diteras rumah yang berada di Jl.Kl Yos Sudarso Gg.Musholla Lk.VI Kel.Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan. selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dari genggaman tangan terdakwa dan dari kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya saksi Sunardi, saksi Bima Citra Silaban, saksi Tohom Reymond, saksi Johansyah Putra, saksi M.Ali Akbar Purba, dan saksi Fachri Muhammad melakukan penggeledahan didalam rumah dan diteras rumah Terdakwa yang didampingi Kepling setempat menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil dibawah pohon pisang yang ada didepan rumah Terdakwa dan dari jemuran yang ada diteras rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah benar milik terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dian Als Birong dengan tujuan dijual kembali dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/I/POL-10009/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 637/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Johansyah Putra, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Kimpong Ronald Als Kimpong;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan KL Yos Sudarso Gang Musalla Lk.VI Kel. Titipapan Kec:Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah milik orang lain dan adapun teman Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah rekan-rekan Saksi satu kantor yaitu Bima Citra Silaban, Tohom Reymond, Sunardi, M Ali Akbar Purba dan Fachri Muhammad dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang diperoleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan KL Yos Sudarso Gang Musalla Lk.VI Kel,Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah handphone Merek Vivo biru yang dipakai Terdakwa komunikasi terkait shabu-shabu tersebut dan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukannya;
- Bawha petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di bawah pohon pisang yang ada di depan rumah tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbang Digital ditemukan di atas jemuran kain plastik warna merah yang tergantung di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya. Sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Dian Alias Birong pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Sungai Mati Kel.Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Ji (gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah milik orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi datang dan Terdakwa saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan dan tak lama kemudian Kepling Lk.VI Titipapan datang dan mendampingi petugas untuk menggeledah rumah dan teras rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual tau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Ali Akbar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Kimpong Ronald Alias Kimpong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan KL Yos Sudarso Gang Musalla Lk.VI Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah milik orang lain dan adapun teman Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah rekan-rekan Saksi satu kantor yaitu Bima Citra Silaban, Tohom Reymond, Sunardi, Johansyah Putra, dan Fachri Muhammad dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang diperoleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan KL Yos Sudarso Gang Musalla Lk.VI Kel,Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah handphone Merek Vivo warna biru yang dipakai Terdakwa komunikasi terkait shabu-shabu tersebut dan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukannya;
- Bawha petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di bawah pohon pisang yang ada di depan rumah tempat Terdakwa di tangkap dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbang Digital ditemukan di atas jemuran kain plastik warna merah yang tergantung di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya. Sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Dian Alias Birong pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Sungai Mati Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Ji (gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di teras sebuah rumah milik orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi datang dan Terdakwa saat itu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan dan tak lama kemudian Kepling Lk.VI Titipapan datang dan mendampingi petugas untuk menggeledah rumah dan teras rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual tau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/I/POL-10009/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 637/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kimpong Ronald Als Kimpong** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mushola Lk VI Kel. Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan tiba -tiba ada beberapa orang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil yang temukan polisi di bawah pohon pisang depan rumah tempat Terdakwa duduk dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut sudah 2 minggu yang lalu Terdakwa letakkan di bawah pohon pisang dan tak lama kemudian Kepling Lk. VI Kekl.Titipapan datang ke tempat Terdakwa ditangkap Polisi lalu Polisi didampingi Kepling menggeledah teras rumah milik orang lain tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan Polisi di atas jemuran kain plastik warna merah yang tergantung di teras rumah tersebut yang posisinya tepatnya sampıng sebelah kiri Terdakwa duduk dan dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dian Alias Birong pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Sungai Mati Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Panasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
  - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mushola Lk VI Kel. Titipapan Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah orang lain sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sewaktu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil yang temukan polisi di bawah pohon pisang depan rumah tempat Terdakwa duduk dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kosong tersebut sudah sekitar 2 minggu Terdakwa letakkan di bawah pohon pisang tersebut, polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan Polisi di atas jemuran kain plastik warna merah yang tergantung di teras rumah tersebut yang posisinya tepatnya sampıng sebelah kiri Terdakwa duduk dan dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dian Alias Birong pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Sungai Mati Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kimpong Ronald Als Kimpong ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIN Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Gang Mushola Lk VI Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di teras sebuah rumah orang lain sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sewaktu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa terkait shabu-shabu tersebut, lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu juta tiga ratus ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu yang Terdakwa lakukan dan polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di bawah pohon pisang di depan rumah tempat Terdakwa duduk yang sudah sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa letakkan di bawah pohon pisang tersebut, polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisikan: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan Polisi di atas jemuran kain plastik warna merah yang tergantung di teras rumah tersebut yang posisinya tepatnya sampıng sebelah kiri Terdakwa duduk dan dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Dian Alias Birong pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Sungai Mati Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dimana untung dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/I/POL-10009/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol loma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 637/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa KIMPONG RONALD Als KIMPONG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tetapi Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
  - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah alat yang terkait atau digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kimpong Ronald Als Kimpong terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
     - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu;
     - 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop;
     - 1 (satu) buah timbangan digital;
     - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
   - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)